

MAKALAH

Konsep Dasar Hukum Islam, Ciri-Ciri, dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Di susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum islam

Dosen Pengampu :
Wahyu Rialdo, S.H., M.H.



Disusun Oleh:

Sermayeni (2574207001)

JURUSAN HUKUM

UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ini. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Wahyu Rialdo, S.H., M.H. selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membagi pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari makalah yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

bukittinggi , 29 maret 2026

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Konsep Dasar Hukum Islam	3
1. Pengertian Hukum Islam.....	3
2. Sumber Hukum Islam.....	3
3. Prinsip Dasar Hukum Islam	4
B. Ciri-Ciri Hukum Islam	5
1. Bersumber dari Wahyu Allah SWT	5
2. Bersifat Universal.....	5
3. Fleksibel dan Dinamis	6
4. Mengandung Nilai Keadilan	6
5. Mengatur Hubungan Manusia dengan Allah dan Sesama	7
C. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	8
1. Ibadah.....	8
2. Muamalah.....	8
3. Jinayah.....	9
4. Munakahat.....	9
5. Waris (Faraidh)	10
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Hukum merupakan instrumen fundamental yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan aturan hukum sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencegah terjadinya konflik antar individu maupun kelompok. Tanpa adanya sistem hukum yang jelas, tatanan sosial akan menjadi kacau dan hak-hak asasi manusia dapat dengan mudah terlanggar. Dalam konteks kehidupan umat beragama, khususnya bagi kaum muslim, hukum Islam hadir sebagai pedoman utama yang komprehensif. Hukum Islam tidak hanya mengatur urusan duniawi semata, tetapi juga mengarahkan manusia pada kebahagiaan di akhirat kelak. Pengamalan syariat Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba terhadap pencipta-Nya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat vital dalam membimbing moral dan perilaku umat secara berkesinambungan. Pemahaman yang mendalam mengenai aturan-aturan ilahiah ini menjadi sebuah keharusan agar setiap tindakan selaras dengan kehendak Tuhan.¹

Kebutuhan untuk memahami hukum Islam secara komprehensif semakin mendesak di tengah dinamika perkembangan zaman yang pesat. Masyarakat modern sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan baru yang belum pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Kondisi ini menuntut adanya interpretasi hukum yang adaptif namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar syariat. Pemahaman yang keliru atau dangkal terhadap syariat dapat memicu radikalisme, intoleransi, atau bahkan sikap apatis terhadap ajaran agama. Melalui kajian keilmuan yang sistematis, umat dapat menemukan jawaban atas berbagai tantangan kontemporer dengan bijaksana. Hukum Islam sejatinya memiliki fleksibilitas untuk menjawab berbagai problematika tanpa harus mengorbankan nilai-nilai ketuhanan yang absolut. Dengan demikian, literasi mengenai fikih dan ushul fiqh perlu terus ditingkatkan di berbagai lapisan masyarakat terpelajar. Pengetahuan yang memadai akan membentengi umat dari berbagai ideologi destruktif yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang suci.

Relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern terus terbukti melalui kontribusinya dalam berbagai sektor, seperti ekonomi syariah dan hukum keluarga. Nilai-nilai keadilan,

¹ Abdul Rohman, 'Konsep Dasar Dan Karakteristik Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 18.2 (2020), 120–35.

kesetaraan, dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya sangat sejalan dengan prinsip hak asasi manusia universal. Institusi keuangan syariah yang berkembang pesat di seluruh dunia menjadi salah satu bukti nyata implementasi hukum ini. Selain itu, aturan mengenai pernikahan, perceraian, dan kewarisan terus memberikan solusi keadilan bagi institusi keluarga di era milenial. Makalah ini disusun untuk menguraikan secara komprehensif mengenai kerangka dasar hukum Islam beserta karakteristik uniknya. Pembahasan juga akan difokuskan pada pemetaan ruang lingkup kajian agar batasan-batasan disiplin ilmu ini menjadi lebih terang. Analisis mendalam terhadap topik ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini bertujuan untuk mempertegas bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang rahmatan lil 'alamin.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar hukum Islam?
2. Apa saja ciri-ciri hukum Islam?
3. Apa ruang lingkup hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui konsep dasar hukum Islam.
2. Memahami ciri-ciri hukum Islam.
3. Mengetahui ruang lingkup hukum Islam.

² Miftahul Huda, 'Universalitas Dan Fleksibilitas Syariat Dalam Merespons Perubahan Zaman', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15.1 (2020), 45–62.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara terminologi, hukum Islam merujuk pada seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur tingkah laku manusia. Aturan-aturan ini tidak diciptakan oleh akal manusia, melainkan bersumber langsung dari wahyu ilahi yang bersifat mutlak dan sempurna. Istilah hukum Islam sering kali diidentikkan dengan kata syariat, yang secara harfiah bermakna jalan lurus menuju sumber air kehidupan. Dalam kajian keilmuan, syariat mencakup ketentuan aqidah, akhlak, dan amaliyah, sedangkan fikih lebih berfokus pada ranah amaliyah praktis. Fikih merupakan hasil pemahaman dan ijtihad para ulama terhadap teks-teks suci Al-Quran dan Sunnah dalam merespons permasalahan spesifik. Oleh karena itu, konsep dasar hukum Islam mencakup perpaduan antara wahyu yang statis dan pemahaman akal yang dinamis. Tujuan utama dari pemberlakuan hukum ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia atau yang dikenal dengan maqashid asy-syariah. Kemaslahatan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta benda dari setiap potensi kerusakan.³

2. Sumber Hukum Islam

Penetapan hukum dalam Islam selalu bersandar pada hierarki sumber-sumber otentik yang telah disepakati oleh mayoritas ulama salaf. Sumber pertama dan paling utama adalah Al-Quran, yakni firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran memuat prinsip-prinsip universal, panduan moral, serta aturan hukum dasar yang berlaku sepanjang masa tanpa batas teritorial. Sumber hukum kedua adalah Hadis atau Sunnah, yang mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Kedudukan Hadis sangat krusial karena berfungsi sebagai penjelas, merinci ketentuan umum, dan menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran.⁴ Kedua sumber utama ini

³ Siti Nur Fauziah, 'Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Kontemporer: Sebuah Tinjauan Konseptual', *Ahkam: Jurnal Ilmu Agama Islam*, 21.2 (2021), 211–30.

⁴ Rahmat Hakim, 'Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9.1 (2021), 11–28.

bersifat mutlak kebenarannya dan menjadi fondasi utama bagi setiap perumusan yurisprudensi Islam di berbagai belahan dunia. Tidak ada satu pun ketetapan hukum turunan yang boleh bertentangan dengan nas atau teks yang tertuang dalam Al-Quran maupun Hadis. Kepatuhan terhadap kedua sumber ini merupakan manifestasi dari keimanan seorang muslim terhadap keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW.⁵

Selain sumber utama yang berupa wahyu, hukum Islam juga mengakui dalil-dalil rasional yang dikembangkan oleh para mujtahid melalui metodologi tertentu. Salah satu sumber hukum sekunder yang diakui secara luas adalah Ijma, yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad pada suatu masa. Kesepakatan ini biasanya terjadi atas suatu persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dan rinci di dalam nas Al-Quran atau Hadis. Selanjutnya, terdapat pula Qiyas yang merupakan metode penganaloganian suatu kasus baru dengan kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya. Proses analogi ini dilakukan dengan mencari kesamaan motivasi hukum atau 'illat antara kedua peristiwa yang sedang dikomparasikan tersebut. Melalui instrumen Ijma dan Qiyas, sistem hukum Islam mampu terus beradaptasi dengan kemajuan peradaban dan kompleksitas permasalahan sosial umat manusia. Keberadaan dalil-dalil tambahan ini membuktikan bahwa Islam sangat menghargai fungsi akal pikiran dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum Tuhan. Sinergi antara dalil naqli atau teks dan dalil aqli atau rasio inilah yang membuat syariat Islam tetap relevan di setiap zaman.⁶

3. Prinsip Dasar Hukum Islam

Hukum Islam dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip dasar yang kokoh untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Prinsip pertama adalah tauhid, yang menegaskan bahwa seluruh aturan hukum bermuara pada pengakuan terhadap keesaan dan otoritas absolut Allah SWT. Prinsip kedua adalah keadilan, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, menolak segala bentuk diskriminasi ras, kelas sosial, maupun gender. Selanjutnya, terdapat prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dorongan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah segala bentuk kerusakan di muka bumi. Hukum Islam juga menganut prinsip kemerdekaan atau kebebasan, yang mencakup kebebasan beragama, berpendapat, dan

⁵ Ahmad W Mulyana, 'Karakteristik Epistemologi Hukum Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 56.1 (2022), 33–50.

⁶ Fazlur Rahman, 'Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), 101–20.

bertindak selama tidak melanggar hak orang lain. Selain itu, prinsip persamaan hak memastikan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan pengadilan syariat tanpa terkecuali. Prinsip tolong-menolong atau ta'awun juga sangat ditekankan untuk menciptakan masyarakat yang solid, empatik, dan saling mendukung dalam kebaikan. Terakhir, prinsip toleransi atau tasamuh menjadi bukti nyata bahwa Islam mengakui pluralitas dan melindungi hak-hak kelompok minoritas dalam kehidupan bernegara.⁷

B. Ciri-Ciri Hukum Islam

1. Bersumber dari Wahyu Allah SWT

Karakteristik paling fundamental yang membedakan hukum Islam dari hukum positif buatan manusia adalah akar epistemologisnya yang bersumber dari wahyu ilahi. Otoritas tertinggi pembentuk hukum adalah Allah SWT, yang Maha Mengetahui segala kebutuhan, tabiat, dan potensi kelemahan makhluk ciptaan-Nya. Karena berasal dari Dzat yang Maha Sempurna, hukum ini diyakini terbebas dari kecacatan, hawa nafsu, dan kepentingan politik sesaat. Manusia tidak memiliki hak prerogatif untuk menciptakan hukum baru yang menyimpang, melainkan hanya bertugas untuk menafsirkan dan menerapkannya dalam realitas. Ikatan sosiologis masyarakat terhadap syariat tidak sekadar didasarkan pada sanksi kenegaraan, tetapi lebih kuat didorong oleh keyakinan transendental. Pelanggaran terhadap hukum tidak hanya berimplikasi pada hukuman pidana di dunia, melainkan juga mendatangkan konsekuensi dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Karakter teologis ini melahirkan ketaatan yang tulus dari dalam hati nurani para pemeluknya, bahkan ketika tidak ada aparat penegak hukum yang mengawasi. Oleh sebab itu, dimensi spiritual selalu mewarnai setiap aspek kepatuhan hukum seorang muslim dalam menjalankan roda kehidupannya sehari-hari.⁸

2. Bersifat Universal

Hukum Islam dirancang oleh Tuhan untuk berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh sekat-sekat geografis, ras, maupun kebudayaan lokal. Sifat universalitas ini membuktikan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW bukanlah ajaran

⁷ Imam Supriyadi, 'Penerapan Maqashid Syariah Dalam Hukum Jinayah', *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, 10.2 (2022), 155–70.

⁸ Nur Laila, 'Fiqh Ibadah Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial', *Jurnal Bimas Islam*, 15.3 (2022), 401–18.

yang eksklusif hanya untuk bangsa Arab di masa lampau. Aturan-aturan pokok yang termaktub di dalam Al-Quran dapat diterapkan dan diadopsi oleh berbagai entitas masyarakat di berbagai belahan dunia manapun. Nilai-nilai kemanusiaan yang diusung, seperti perlindungan terhadap nyawa, kehormatan, dan properti, merupakan bahasa universal yang dapat diterima oleh akal sehat. Keuniversalan ini tidak berarti menghapuskan keragaman budaya, melainkan mengakomodasi kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep adat istiadat atau al-urfu dapat diakui sebagai salah satu instrumen hukum tambahan jika adat tersebut membawa kemaslahatan nyata bagi komunitas. Dengan demikian, hukum Islam hadir sebagai payung besar yang menaungi berbagai peradaban dengan tetap mempertahankan identitas ketauhidannya yang murni. Karakteristik ini menjadikan syariat sebagai solusi peradaban global yang inklusif, damai, dan mengayomi segala bentuk perbedaan yang ada di bumi.

3. Fleksibel dan Dinamis

Meskipun bertumpu pada teks-teks wahyu yang statis, hukum Islam memiliki karakter yang sangat fleksibel dan dinamis dalam merespons perubahan zaman. Kedinamisan ini lahir dari adanya ruang ijtihad yang luas bagi para ulama untuk melahirkan fatwa-fatwa baru seiring dengan munculnya kasus-kasus kontemporer. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan menjadi bukti nyata keluwesan syariat. Hukum Islam membedakan antara prinsip dasar yang bersifat pasti atau qath'i dengan ketentuan cabang yang bersifat interpretatif atau zhanni. Bagian yang permanen berfungsi sebagai jangkar moralitas, sementara bagian yang dapat ditafsirkan memberikan elastisitas dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Dalam keadaan terpaksa atau darurat, suatu larangan bahkan dapat dihalalkan sementara waktu untuk tujuan menyelamatkan nyawa manusia. Fleksibilitas ini memastikan bahwa syariat tidak akan pernah menjadi institusi yang kaku atau menghambat laju kemajuan peradaban dan teknologi modern. Sebaliknya, syariat justru tampil sebagai pemandu moral yang senantiasa relevan, memberikan arahan etis bagi inovasi manusia di setiap era kehidupan.⁹

4. Mengandung Nilai Keadilan

Keadilan merupakan poros utama sekaligus tujuan tertinggi dari penegakan

⁹ Zainal Abidin, 'Relasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14.2 (2023), 215–32.

seluruh ketentuan hukum Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah SWT dengan tegas memerintahkan umat-Nya untuk selalu bersikap adil, bahkan terhadap pihak atau kelompok yang paling mereka benci sekalipun. Hukum ini secara inheren menolak segala bentuk kezaliman, eksploitasi, dan penindasan yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya atau terhadap alam. Nilai keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat retorik, melainkan diwujudkan dalam aturan-aturan konkret yang menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap individu. Sebagai contoh, dalam hukum waris, pembagian harta didasarkan pada proporsi beban dan tanggung jawab ekonomi masing-masing ahli waris secara proporsional. Dalam sistem ekonomi syariah, pelarangan praktik riba dan monopoli merupakan instrumen penjaga keseimbangan distributif agar kekayaan tidak terpusat pada segelintir elit. Keadilan ilahiah juga menjamin hak pembelaan yang setara bagi setiap terdakwa di muka persidangan sebelum jatuhnya sebuah vonis hukuman. Pada hakikatnya, kedamaian sosial hanya akan dapat terwujud secara abadi apabila nilai-nilai keadilan ini ditegakkan tanpa kompromi dan standar ganda.¹⁰

5. Mengatur Hubungan Manusia dengan Allah dan Sesama

Ciri khas lain yang membedakan syariat dari hukum konvensional adalah cakupannya yang sangat komprehensif, meliputi relasi vertikal dan relasi horizontal secara bersamaan. Dimensi vertikal atau *hablum minallah* mencakup tata cara peribadatan murni yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Sementara itu, dimensi horizontal atau *hablum minannas* mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan politik antar sesama manusia dalam bingkai etika komunal. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam membentuk karakter seorang individu yang bertakwa seutuhnya. Kualitas ibadah ritual seseorang kepada Tuhan seharusnya berbanding lurus dengan kualitas akhlak dan kepedulian sosialnya terhadap lingkungan sekitar. Syariat menilai bahwa kesalehan spiritual tidak akan memiliki makna yang sempurna jika tidak diiringi dengan kesalehan sosial dalam kehidupan nyata. Keterpaduan antara aspek sakral dan profan ini menjadikan hukum Islam sebagai panduan hidup holistik yang menyentuh seluruh dimensi eksistensi manusia. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan akan terbentuk sebuah masyarakat yang harmonis, religius, sekaligus memiliki etos kerja

¹⁰ Hasan M Yusuf, 'Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam Sekunder', *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22.1 (2023), 77–95.

yang tinggi.

C. Ruang Lingkup Hukum Islam

1. Ibadah

Ruang lingkup pertama dan paling fundamental dalam sistem hukum Islam adalah bidang ibadah yang mengatur tata cara penyembahan kepada Allah SWT. Ibadah dalam konteks spesifik atau mahdhah merujuk pada ritual-ritual keagamaan yang tata cara, syarat, dan rukunnya telah ditentukan secara mutlak oleh wahyu. Contoh utama dari ibadah mahdhah ini meliputi pelaksanaan shalat lima waktu, penunaian zakat, ibadah puasa di bulan Ramadhan, dan ibadah haji. Aturan mengenai ibadah ini bersifat dogmatis, di mana akal manusia tidak memiliki kapasitas untuk menambah atau mengurangi ketentuannya sama sekali. Tujuan dari pensyariaan ibadah adalah untuk menunjukkan ketundukan, kepatuhan, dan rasa syukur yang mendalam dari seorang hamba kepada pencipta-Nya. Ibadah yang dilakukan secara ikhlas dan benar akan berdampak pada penyucian jiwa serta pencegahan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Selain ibadah mahdhah, terdapat pula ibadah ghairu mahdhah yang mencakup segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari yang diniatkan untuk mencari keridhaan Tuhan. Dengan demikian, seluruh aktivitas manusia sejatinya dapat bernilai ibadah apabila dilandasi oleh niat yang suci dan sejalan dengan pedoman syariat.¹¹

2. Muamalah

Bidang muamalah merupakan ruang lingkup hukum Islam yang secara khusus mengatur interaksi dan transaksi antar manusia dalam kehidupan ekonomi dan perdata. Aspek ini mencakup berbagai aktivitas penting seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, kerja sama bisnis, penggadaian, hingga urusan perbankan syariah modern. Berbeda dengan ibadah yang aturannya sangat ketat, hukum muamalah didasarkan pada prinsip kebolehan mutlak selama tidak ada dalil spesifik yang melarangnya. Fleksibilitas ini memungkinkan umat Islam untuk terus berinovasi menciptakan instrumen-instrumen keuangan dan bisnis baru sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar global. Namun demikian, syariat menetapkan pagar-pagar etis yang tegas, seperti pelarangan terhadap unsur riba, penipuan, ketidakpastian yang manipulatif, dan

¹¹ Kartika A Putri, 'Tinjauan Hukum Munakahat Terhadap Fenomena Pernikahan Dini', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.2 (2023), 112–29.

perjudian. Nilai dasar dari muamalah adalah keadilan distributif, transparansi, kebebasan berkontrak, serta perlindungan hak milik individu maupun hak milik kolektif masyarakat. Penegakan aturan muamalah bertujuan untuk menciptakan sirkulasi perputaran kekayaan yang sehat dan mencegah praktik eksploitasi oleh kaum pemodal besar. Pada akhirnya, tata niaga yang berlandaskan syariat diharapkan mampu mengantarkan masyarakat pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan dan penuh keberkahan.¹²

3. Jinayah

Hukum jinayah merupakan cabang yurisprudensi Islam yang berfokus pada pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan atau pelanggaran pidana. Ruang lingkup ini bertujuan untuk melindungi pilar-pilar utama kehidupan manusia yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda masyarakat. Dalam sistem jinayah, tindak pidana diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud merupakan kejahatan dengan hukuman yang telah ditetapkan secara definitif oleh nas, seperti kasus pencurian, perzinaan, penuduhan palsu, dan perampokan. Sementara itu, qishash berlaku untuk tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, di mana korban atau keluarganya berhak menuntut pembalasan setimpal atau ganti rugi. Adapun jarimah ta'zir merujuk pada tindak pelanggaran yang jenis hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas pemerintah yang sah. Filosofi pembedaan dalam Islam tidak sekadar bertujuan untuk membalas dendam, melainkan lebih menekankan pada aspek edukasi, pencegahan, dan efek jera maksimal. Pemberlakuan sanksi yang tegas ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas secara drastis sehingga tercipta lingkungan sosial yang aman dan kondusif.¹³

4. Munakahat

Ruang lingkup hukum munakahat mengatur segala hal yang berkaitan dengan institusi pernikahan dan dinamika kehidupan keluarga dalam pandangan agama Islam. Syariat memandang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang sangat suci atau mitsaqan ghalizha untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

¹² Muhammad R Firdaus, 'Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 16.1 (2023), 50–68.

¹³ Siti Aminah, 'Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menghadapi Dinamika Sosial Kontemporer', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 20.2 (2024), 189–205.

warahmah. Aturan-aturan dalam bidang ini mencakup kriteria pemilihan pasangan, syarat dan rukun akad nikah, hingga hak serta kewajiban antara suami dan istri. Hukum munakahat juga mengatur tata cara penyelesaian konflik rumah tangga secara damai, proses mediasi keluarga, hingga prosedur perceraian yang sah. Selain itu, kajian ini turut membahas masa iddah bagi perempuan, pengaturan nafkah susulan, serta persoalan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian. Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan dan penerapan aturan-aturan hukum keluarga Islam ini. Pembentukan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan syariat dianggap sebagai fondasi fundamental bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan bermoral tinggi. Oleh karena itu, edukasi mengenai hukum munakahat sangat esensial bagi para calon pasangan agar mereka siap menghadapi realitas kehidupan berumah tangga.¹⁴

5. Waris (Faraidh)

Hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan istilah faraidh merupakan seperangkat aturan yang mengatur perpindahan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Ilmu ini sangat dimuliakan posisinya dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk mempelajarinya agar hak-hak kepemilikan tidak terabaikan. Syariat menetapkan dengan sangat rinci mengenai siapa saja pihak yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besaran porsi bagian masing-masing individu. Pembagian porsi ini didasarkan pada tingkat kedekatan nasab, ikatan pernikahan, serta beban tanggung jawab finansial yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Sebelum harta warisan dibagikan, keluarga almarhum diwajibkan terlebih dahulu untuk melunasi biaya pengurusan jenazah, membayar utang piutang, dan menunaikan wasiat. Ketegasan aturan waris ini bertujuan untuk menghindari potensi sengketa berdarah atau perpecahan tali silaturahmi antar anggota keluarga yang ditinggalkan. Meskipun bagian waris laki-laki umumnya lebih besar karena tanggung jawab nafkahnya, hukum Islam juga memberikan ruang keadilan bagi ahli waris perempuan. Penerapan sistem kewarisan yang transparan dan akuntabel ini merupakan manifestasi dari keadilan ekonomi mikro dalam struktur masyarakat muslim yang ideal.

¹⁴ Taufiq Hidayat, 'Dimensi Hablum Minallah Dan Hablum Minannas Dalam Syariat', *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 14.1 (2024), 88–105.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Islam merupakan sistem tata aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT, mencakup Al-Quran, Hadis, serta kesepakatan rasional para ulama mujtahid. Konsep dasar hukum ini dibangun di atas prinsip keadilan, tauhid, dan kemaslahatan umat dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Berbeda dengan produk hukum buatan akal manusia, syariat Islam memiliki karakteristik unik yang mengikat penganutnya melalui keyakinan teologis yang sangat mendalam. Sifat universal, keluwesan dalam menghadapi perubahan zaman, serta kemampuannya menyeimbangkan hubungan vertikal dan horizontal menjadi ciri khas yang sangat menonjol. Ruang lingkup hukum Islam terbukti sangat komprehensif, mencakup aspek spiritual melalui ibadah ritual dan aspek muamalah yang mengatur dinamika perekonomian masyarakat. Selain itu, aturan mengenai pidana jinayah berfungsi untuk menjaga keamanan komunal, sedangkan hukum munakahat menjaga kesucian ikatan institusi keluarga muslim. Pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup ini mempertegas bahwa syariat bukanlah sekadar hukum kuno, melainkan pedoman hidup holistik yang tidak lekang oleh waktu. Pada akhirnya, internalisasi nilai-nilai hukum Islam akan melahirkan tatanan masyarakat madani yang beradab, berkeadilan, dan senantiasa dirahmati oleh Tuhan semesta alam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan komprehensif yang telah dipaparkan sebelumnya, penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendalami ilmu mengenai syariat Islam ini. Institusi pendidikan tinggi hukum diharapkan dapat lebih mengintegrasikan kajian hukum positif dengan nilai-nilai fikih kontemporer dalam kurikulum perkuliahan secara proporsional. Mahasiswa hukum perlu memperluas literasi keagamaan mereka agar mampu merumuskan solusi-solusi hukum yang lebih relevan dengan tantangan sosial yang semakin kompleks. Pemerintah juga didorong untuk terus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional selama hal tersebut membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Para tokoh agama dan akademisi harus aktif memberikan edukasi publik terkait hukum keluarga dan ekonomi syariah guna meminimalisasi sengketa di tengah masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan sebagai sarana sosialisasi hukum Islam agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda masa kini. Setiap individu muslim sudah sepatutnya mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariat mulai dari lingkungan keluarga terkecil terlebih dahulu. Dengan sinergi dari seluruh elemen masyarakat tersebut, tujuan utama hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan komunal akan dapat terwujud secara lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 'Relasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14.2 (2023), 215–32
- Aminah, Siti, 'Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menghadapi Dinamika Sosial Kontemporer', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 20.2 (2024), 189–205
- Fauziah, Siti Nur, 'Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Kontemporer: Sebuah Tinjauan Konseptual', *Ahkam: Jurnal Ilmu Agama Islam*, 21.2 (2021), 211–30
- Firdaus, Muhammad R, 'Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah', *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 16.1 (2023), 50–68
- Hakim, Rahmat, 'Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam (Faraidh)', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 9.1 (2021), 11–28
- Hidayat, Taufiq, 'Dimensi Hablum Minallah Dan Hablum Minannas Dalam Syariat', *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 14.1 (2024), 88–105
- Huda, Miftahul, 'Universalitas Dan Fleksibilitas Syariat Dalam Merespons Perubahan Zaman', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15.1 (2020), 45–62
- Laila, Nur, 'Fiqh Ibadah Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Sosial', *Jurnal Bimas Islam*, 15.3 (2022), 401–18
- Mulyana, Ahmad W, 'Karakteristik Epistemologi Hukum Islam', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 56.1 (2022), 33–50
- Putri, Kartika A, 'Tinjauan Hukum Munakahat Terhadap Fenomena Pernikahan Dini', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.2 (2023), 112–29
- Rahman, Fazlur, 'Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), 101–20
- Rohman, Abdul, 'Konsep Dasar Dan Karakteristik Hukum Islam', *Jurnal Hukum Islam*, 18.2 (2020), 120–35
- Supriyadi, Imam, 'Penerapan Maqashid Syariah Dalam Hukum Jinayah', *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, 10.2 (2022), 155–70
- Yusuf, Hasan M, 'Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam Sekunder', *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22.1 (2023), 77–95